أى بالنسبة الى المرأة (وعدم امن الطريق) أى باعتبار الغلبة (كل ذلك اذا استمر الى الموت) والحاصل ان وجوب الايصاء انما يثبت ابتداء اذا كان صحيح البدن عند أبي حنيفة على الصحيح فمن لم يكن صحيح البدن لا يتعلق به وجوب الايصاء فلا يجب عليه الاحجاج وعندهما اذا كان له مال تعلق به وان كان زمنا او مفلوجا على ماسبق من ان الشرائط عندنا صحة الجوارح خلافا لهما وقد تقدم فى باب شرائط الحج من ان قولهما رواية الحسن عنه قال ابن الهمام وهى اوجه واختارها الكرمانى

﴿ فصل فى شرائط جواز الاحجاج ﴾ أى مطلقا (والنيابة عن حجة الاسلام) أى خاصة وجملتها عشرون (الاول وجوب الحج) أى بالمال (فلو أحج فقيرا أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن الفرض أى عن فرضه وهو متعلق بأحج (لم يجز حج غيره عنه) أى عن فرضه (وان وجب بعد ذلك) لان النيابة السابقة لا تجزئ عن وجوب العبادة اللاحقة ثم ماذكره انما هو شرط وجوب الحج لا شرط جواز الاحجاج وكذا قوله فى الكبير ومنها ان يكون له مال يجب به الحج فالظاهر ان يقال ومنها أو الاول ان يكون له مال يحج عنه ويتفرع عليه حينئذ ان يقال فلو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه فرضا بخلاف حجه عنه نفلا ان دام به الفقر الى ان يموت لان المال شرط الوجوب فان من لا مال له لا وجوب عليه فلا ينوب عنه غيره فى اداء الحج الواجب ولا واجب كذا فى البدائع والحاوى وقد قال صاحب السراج الوهاج فى قول من قال ولو حج على الفقير فدام به الفقر الى ان يموت لم يجزه الحج اراد بذلك من كان له مال ثم افتقر والا فالفقير لا حج عليه انتهى وهو تقييد كما لا يخفى (الثانى العجز المستدام من وقت الاحجاج الى وقت الموت) اى فان زال قبل الموت لم يجز حج غيره عنه فرضا (فلو احج المعذور) اى كالمريض سواء يرجى برؤه ام لا وكالمحبوس (كان امره) اى امر وقوع حج غيره عنه (موقوفا ان استمر عذره) اى مانعه عن اداء حجه بنفسه) (الى الموت) اى بأن مات وهو مريض او محبوس (جاز وان زال عذره) اى بزوال حبسه او برئه من مرضه ونحوه قبل الموت فى وقت يمكن له ان يؤديه بنفسه (وجب عليه الاداء بنفسه) اى المباشرة بفعله (وظهرت نفلية الاول) وهذا اولى من عبارته فى الكبير لم يجز حج غيره فتأمل ثم المرأة اذا لم تجد محرما ولا زوجا لا تخرج الى الحج الى ان يبلغ الوقت الذى تعجز عن الحج فحينئذ تبعث من يحج عنها اما قبل ذلك فلا يجوز لتوهم وجود المحرم فان بعثت رجلا ان دام عدم المحرم الى ان ماتت فذلك جائز كالمريض وفى شرح النقاية للبرجندى قال الامام ابو بكر محمد ابن الفضل اذا لم تجد محرما تبعث من يحج عنها فان دام عدم المحرم الى موتها فذلك جائز وقيل لا يجوز لها ذلك لتوهم وجود المحرم يعنى الزوج او ظهور امر آخر والله اعلم وهذا كله مبنى على ان عدم هذه الاعذار ليست من شرائط الوجوب بل من شرائط الاداء واما قوله فى الكبير والاحجاج عن الزمن والاعمى على اصل أبي حنيفة جائز لان الزمانة والعمى لا يرجى زوالهما عادة فوجد الشرط وهو العجز المستدام الى وقت الموت كذا فى البدائع فمشكل لان سلامة البدن شرط الوجوب على الصحيح من مذهب أبي حنيفة فلا يجب الاحجاج بلا شبهة ونقله عما فى الفتح بقوله ولو احجوا عنهم يعنى الزمن والاعمى والمقعد والمفلوج ونحوهم وهم آيسون من الاداء بالبدن ثم صحوا وجب عليهم الاداء بأنفسهم وظهرت نفلية الاول فلا اشكال فيه على كل قول فتأمل (الثالث وجود العذر قبل الاحجاج) وفيه ان هذا الشرط شمله ماقبله (فلو احج صحيح) اى غيره (ثم عجز لا يجزيه) اى كما فى قاضيخان والخلاصة قال ابن الهمام وهو صحيح

ان ابن عمر رضى الله عنهما كان يحرك راحلته فى محسر قدر رمية حجر واول وادى محسر من القرن المشرف من الجبل الذى على يسار الذاهب ويسمى بذلك لان فيل اصحاب الفيل حسر فيه اى اعى وكل عن المسير وقيل سمى محسرا لانه يحسر سالكيه ويتعبهم وقيل لان ابليس وقف فيه متحسرا ويسمى هذا الوادى وادى النار لان رجلا اصطاد فيه صيدا فنزلت عليه نار فاحرقته